

N. R.G. 11990/2019

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6[^] Civile

Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Alessio Liberati, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 11990 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019

tra

Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t. Ed amministratore unico sig.ra **Parte_2** C.F. **P.IVA_1** con sede legale in Roma, via Eleonora Duse 5/G rapp.ta e difesa dall'Avv.ta Nicoletta Gervasi-attrice intimante

CONTRO

Controparte_1 (P.IVA **P.IVA_2** nella persona del rapp.te legale p.t. e titolare **Controparte_2** nato a Cisterna di Latina il 14.10.1950 e res.te a Latina via Piattella n.1, cod. fisc. **C.F._1** , rapp.ta e difesa dall'Avv. Romano Ruggeri, cod. fisc. **C.F._2** ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Latina via Nascosa 4640
convenuto intimato

- convenuta intimata -

FATTO E DIRITTO

Con atto di intimazione di sfratto per morosità, contestuale citazione per la convalida e richiesta di ingiunzione di pagamento regolarmente notificato,

Si è costituito in giudizio l'intimato spiegando opposizione e chiedendo di dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda ed accogliere **l'eccezione di competenza della clausola arbitrale dichiarare la propria incompetenza in favore dell'arbitrato e del collegio arbitrale.**

All'udienza di convalida di sfratto il Giudice ha pronunciato ordinanza di rilascio .

Con memorie integrative la parte ricorrente ha chiesto di

1) *Rigettare l'eccezione di incompetenza del Giudice adito per le motivazioni di cui al punto 1 della premessa e dichiarare la nullità della clausola compromissoria per le motivazioni di cui al punto 1.1 della premessa;*

2) *Rigettare tutte le ulteriori eccezioni avanzate dalla* Parte_3 *[...] perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte;*

3) *Accertare e dichiarare che l'inadempimento della* Parte_3 *[...] di cui al presente giudizio è relativo al contratto di locazione dell'immobile sito in Roma Via Velletri 35 interno 3 e per l'effetto, rigettare la domanda di accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione avanzata dalla convenuta;*

4) *Accertato l'inadempimento della* Parte_3 *all'obbligazione di pagamento del canone e degli oneri accessori per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalla* [...] Parte_1 *con la* Parte_3 *in data 18.12.2015;*

Le parti resistenti hanno resistito alle doglianze.

Nel merito hanno dedotto che in data 27.04.2016 si stipulava una scrittura privata con la quale si stabiliva che il canone di locazione mensile veniva RIDOTTO ad €2.250,00 a partire dal 1.01.2017 al 31.12.2024 (DOC.4), che dal 31.12.2017 al 28.02.2019 sono stati versati € 32.000,00 a fronte di € 2.250,00*14 mesi = €31.500,00 (DOC.6) L'accordo del 27.04.2016 è pienamente valido poichè la modifica al contratto necessitava della forma scritta ex art.18 del contratto stesso, ma non della registrazione e che nulla sarebbe dunque dovuto a titolo di canoni di affitto.

Hanno indi concluso chiedendo di

1. *Dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda attorea per tutto quanto esposto nella parte motiva ed accolta l'eccezione di competenza della clausola arbitrale dichiarare la propria incompetenza in favore dell'arbitrato e del collegio arbitrale;*

2. *Dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda attorea per tutto quanto esposto nella parte motiva e dichiarare la propria incompetenza in merito all'accordo di mediazione in favore del giudice dell'esecuzione;*

3. *Dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda attorea per tutto quanto esposto nella parte motiva e dichiarare il contratto in essere affitto d'azienda e non*

applicabili le norme sullo sfratto e per l'effetto non concedere lo sfratto per morosità;

4. dichiarare ed accertare tutto saldato quanto dovuto per canoni d'affitto ed inesistente la morosità;

5. dichiarare inammissibile/improponibile/improcedibile l'istanza di sfratto per morosità sugli oneri condominiali, per tutte le motivazioni di cui alla parte motiva;

6. Rigettare perchè infondata e non provata qualsiasi richiesta di risoluzione del contratto d'affitto tra la **Parte_3** *e la* **[...]**

Parte_1

7. Rigettare e/o dichiarare inammissibile tutte le altre domande avanzate dalla **Parte_1** *nei confronti* **Parte_3**

8. Revocare l'ordinanza di immediato rilascio

Alla odierna udienza la controversia è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare va respinta l'eccezione di incompetenza in favore del collegio arbitrale, essendo inammissibile una deroga per i provvedimenti di convalida di sfratto.

Vi sono alcuni settori dell'attività giudiziaria civile che non possono essere interessati da procedimenti arbitrali, in quanto il nostro ordinamento non consente che il provvedimento di un giudice sia sostituito da un lodo arbitrale. Pertanto, sono escluse tutte le situazioni in cui non vi siano controversie sui diritti, come le procedure di volontaria giurisdizione, le esecuzioni forzate, l'opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione, le controversie possessorie, la convalida di sfratto e di licenza per finita locazione, i provvedimenti cautelari ed anticipatori (l'art. 818 c.p.c. nega, infatti, la competenza agli arbitri).

Nel merito parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza del rapporto locatizio, del mancato pagamento .

Quanto alla scrittura integrativa, la sua esistenza è contraddetta da un verbale di mediazione, relativo ad altra controversia, in cui si dà atto della vigenza e della conferma del contratto del 2015, senza che si faccia alcuna menzione della presunta modifica del 2016. Peraltro che di tale modifica del 2016 è stata prodotta solo copia fotostatica, comunque disconosciuta da controparte.

Ne consegue che la somma dovuta è quella richiesta dall'intimante e che la morosità dedotta sussiste.

Alla luce di quanto sopra, e rilevato che la morosità persiste e che è stato intimato già il rilascio, deve comunque farsi luogo a declaratoria di risoluzione per grave inadempimento.

Analogo discorso vale con riferimento agli oneri condominiali, rispetto ai quali va accertato che la somma richiesta è di spettanza della [...] Pt_3

Pt_3 come si evince dall'estratto conto condominiale, e dal riconoscimento operato in sede di deposito della comparsa di costituzione laddove afferma di essere tenuta al pagamento dell'importo di euro 1.220,55 come si evince dall'estratto conto del 4.12.2018

Va dunque confermato l'ordine di rilascio già disposto.

Va rilevato che la memoria integrativa non si richiede il pagamento dei canoni non corrisposti, che potrà comunque essere domandata n via autonoma.

La domanda è quindi fondata e può essere accolta nei limiti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi della legge.

PQM

Il tribunale di Roma, sez. 6° civile, in persona del dott. Alessio Liberati, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie la domanda,

dichiara risolto il contratto tra le parti relativo al contratto di locazione dell'immobile sito in Roma Via Velletri 35 interno 3 a far data dalla domanda.

Ordina l'immediato rilascio dell'immobile locale, meglio indicato in atti, ove non ancora avvenuto,

condanna la parte intimata opponente al rimborso in favore dell'intimante ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).

Roma, data del deposito

Il Giudice
Alessio Liberati